

[1] [주의] 사항

1. 제 목 : 공공임대주택 임대보증금 수납 · 환불처리 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 : ○○지역본부 ■■■■■사업단 ♣♣♣♣사업2부 주임 행정6급 김★★(주의)
(현소속 : ○○지역본부 ♥♥♥♥부 주임 행정6급)
4. 내 용

위 관련자는 2015.02.05.부터 2018.01.25.까지 ○○지역본부 ■■■■■사업단 ♣♣♣♣사업2부에 근무하면서 임대주택의 계약 · 해약 관련 업무를 담당하였다.

「회계기준 시행세칙」 제26조에는 대금 등의 수납은 지정된 거래예금계좌로 납부하게 하고, 같은 세칙 제33조에는 처리과목 등이 확정되지 않아 일시 반영된 미결산계정은 처리과목과 금액이 확정되는 때에 지체없이 대체하도록 하고 있다. 또한, 같은 세칙 제28조에는 위법, 부당한 지출이 되지 않도록 엄정히 심사하도록 하고 있다.

따라서 임대보증금 등의 대금이 수납된 경우 담당자는 주택단지, 동호, 계약자, 계약금액 등 입금의 원인이 되는 계약내역과 미정산금을 철저히 비교 후 정확히 해당 세대에 지체없이 대체 · 수납 처리를 하여야 하며, 해약 등으로 임대보증금을 환불할 때에도 정당한 채권자인지 여부 등을 면밀히 살펴 부당한 지출이 발생되지 않도록 하여야 한다.

그런데, 위 관련자는 아래 [표 1]과 같이 수납내역을 정확히 확인하지 않아 입금액을 다른 단지 예비입주자의 계약금으로 잘못 수납 처리한 후 해당 예비입주자가 계약을 포기하자 정당한 채권자가 아님에도 해당 금액을 착오 환불해 주었고, 정상적으로 대금을 납부한 세대는 착오 정산액 만큼의 보증금을 미납한 것으로 관리하고 있었다. 한편 이러한 착오 사실은 체납액에 대한 납부 독려 등의 조치가 제때 이루어졌다면 계약자로부터 쉽게 확인할 수 있었음에도 감사일 현재까지 적정한 체납 조치를 취하지 않았다.

[표 1] 임대보증금 착오 수납·환불 세대현황

구분	주택단지	동호	공급유형	계약자	입금액(원)	입금일	수납정산(원)	비고
정상납부세대	◆◆◆◆5	505-1103	국민임대	김☆☆	3,200,000	2016.04.04.	-	미납처리
착오수납·환불 ⁴⁾	○○혁신9	902-104	국민임대	오☆☆	-	-	3,200,000	2016.05.16. 환불

자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

그 결과, 임대보증금의 수납 및 환불이 실제 계약현황과 다르게 처리되어 착오 지급된 금액의 회수에 불필요한 행정력이 낭비되었고 향후 정당한 입주자의 보증금 환불에 혼선을 초래할 원인을 발생시켰다.

따라서 위 관련자의 행위는 「취업규칙」 제3조에 위배된 것으로 「인사규정」 제 50조 제2항에 해당된다.

5. 조치할 사항

4) 착오 환불액(3,200천 원)은 계약 포기자인 ‘오☆☆’로부터 감사기간 중인 2018.03.14. 전액 회수함.

○○지역본부장은

공공임대주택의 임대보증금 수납·환불 업무를 부적정하게 처리한 관련자 주임
행정6급 김★★에게 「인사규정 시행세칙」 제72조 제5항의 규정에 따라 ‘주의’를
촉구하여 주시기 바랍니다(주의).